عن الاحرام بالكلية بعد الحلق والطواف وفيه خلاف الشافعي كما مر

﴿ فصل ﴾ هذا فصل وصله اصل (اما جنايات الوقوف بعرفة)اى مما يتعلق بها(فقد تقدم ذكرها) يعنى واما جنايات ما بعده فنذكرها مرتبة فى فصول على حدة

﴿ فصل فى الجنايات فى الوقوف بالمزدلفة * ولو ترك الوقوف بالمزدلفة﴾ اى فى فجر يوم النحر (بلا عذر لزمه دم وان تركه بعذر بأن كانت به علة)أى مرض مانع من وقوفه بها (او ضعف) اى فى بنيته اومشيه(اوكانت امرأة)اى ونحوها من نفوس الرجال(تخاف الزحام)اى فى طريق منى اى فى ضيق أماكنها (فلاشئ) أى من الدم والصدقة (عليه)اى على تاركه (ولو ترك المبيت بها)اى بالمزدلفة فى ليلتها بأن بات أكثر الليل فى غيرها (لم يلزمه شئ) اى عند نا لما صرح به اصحابنا فى كتب المذهب انه سنة فيكره تركها بغير ضرورة وذكر فى اختلاف المسائل هل يجب البيتوتة بمزدلفة جزأ من الليل فى الجملة فقال أبو حنيفة تجب ولا شئ عليه فى تركها مع كونها واجبة عنده انتهى ولعل وجهه ان وجوبها انما هو تبع لوجوب اداء العشائين فيها والصلاة لا تعلق لها بالنسك فكذا ما يتعلق بها(ولو فاته الوقوف)أى بمزدلفة (باحصار) اى بمنعه فى عرفة مثلا (فعليه دم)وهذا غير ظاهر لان الاحصار من جملة الاعذار اللهم الا أن يقال ان هذا مانع من جانب المحلوق فلا تأثير له فى اسقاط دم الوجوب الالهى ويدل عليه قول صاحب البدائع فيمن احصر بعد الوقوف حتى مضت ايام النحر ثم خلى سبيله ان عليه دما لترك الوقوف بمزدلفة ودما لترك الرمى ودما لتأخير طواف الزيارة واستشكل بأن أى عذر أعظم من الاحصار واجيب بأن الاحصار بعدو لا بمرض كما يدل عليه قوله ثم خلى سبيله والاحصار بعدو ليس بعذر لسقوط الدم لانها كراه وهو ليس بعذر لانه من جهة العباد ألا ترى ما قالوا من انه لو اكره على محظور الاحرام كالطيب واللبس فانه لا يتخير فى الجزاء بين الصوم والدم والصدقة بل عليه عين ما وجب عليه

﴿ فصل فى الذبح والحلق ولو ذبح شيأ من الدماء الواجبة ﴾ أى كدم القران والتمتع والنذر (فى الحج والعمرة)أى محتمعين أو منفردين (خارج الحرم) أى عن ارضه المحدودة المعلومة من كل ناحية بالعلم (لم يسقط عنه) اى ذلك الدم (وعليه ذبح آخر)اى بدلا عما تقدم وهذا متفق عليه بين أصحابنا وأما اذا ذبح الهدى المتطوع به والاضحية فى غير الحرم فلا شئ عليه وهذا ما يتعلق بمكان الذبح وأما ما يتعلق بزمانه فبينه بقوله (ولو أخر القارن أو المتمتع) أى بخلاف المفرد(الذبح عن أيام النحر فعليه دم) عند أبى حنيفة لانه واجب عنده وسنة عندهما وكذا الترتيب بين الحلق والذبح والرمى واجب عنده على القارن والمتمتع وسنة عندهما وأما الترتيب المذكور فى حق المفرد فسنة اتفاقا(ولو حلق فى الحل)أى فى غير الحرم الشامل لمنى وغيرها مع كونه سنة فى منى(أو أخره عن أيام النحر فعليه دم) أى عند الامام وأما عند غيره فقد سبق خلافهم (سواء كان مفردا أو غيره)أى قارنا أو متمتعا

﴿ فصل فى ترك الترتيب بين أفعال الحج * ولو حلق المفرد أو غيره ﴾ أى من القارن والمتمتع (قبل الرمى أو القارن او المتمتع) اى او حلقا (قبل الذبح او ذبحا قبل الرمى فعليه دم) اى واحد فى المسئلة الاولى ودمان عند ابى حنيفة فى المسائل الباقية دم للقران والتمتع ودم للتحلل قبل الذبح وترك الترتيب الواجب عنده وعندهما عليه دم للقران أو التمتع والحاصل أن المصنف انما ذكر الدم المختلف فيه وترك المتفق عليه لوضوحه ومن المعلوم أن الدم المختلف فيه دم جبر والمتفق عليه دم شكر والصحيح أن وجوب دم الجبر بمجموع التقديم والتأخير على ما حققه ابن

وأمتنا على ملة الاسلام واحشرنا فى زمرة سيد الانام عليه أفضل الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين (اللهم) بنورك اهتدينا وبفضلك استقمنا وفى كنفك أصبحنا وأمسينا أنت الاول فلا شئ بعدك نعوذ بك من الفلس والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى والفقر (اللهم) نبهنا اذكرك فى أوقات الغفلات واستعملنا فى طاعتك فى أيام المهلة واسلك بنا الى جنتك طريقا سهلة (اللهم) اجعلنا ممن آمن بك فهديته وتوكل عليك فكفيته وسألك فأعطيته وتضرع اليك فرحمته نسألك